

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2024〕545号

纪律处分决定书

当事人：张越，女，1972年6月出生，曾注册为成都瑞华创新私募基金管理有限公司（以下简称成都瑞华）基金从业人员。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）、《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《实施办法》）等法律法规和相关自律规则，协会向张越送达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2024〕278号）。张越于规定期限内向协会提交书面申辩意见，协会按照规定程序进行了审理。本次纪律处分案现已审理终结。

一、事先告知情况

根据监管部门行政监管措施决定书，张越作为私募基金从业人员，存在汇集他人资金进行投资的行为。相关行为违反了《私募基金监管办法》第四条第二款的规定。

二、申辩意见

张越提出以下申辩意见：

一是本人于 2023 年 1 月接到成都瑞华法务电话通知，前往监管部门领取关于本人的行政监管措施决定书。在此之前，本人未接到任何对于事实情况告知、核实并确认的通知。二是本人于 2018 年 7 月入职深圳前海瑞华控股有限公司，未入职成都瑞华，后于 2020 年 10 月取得基金从业资格。在 2018 年 7 月至 2020 年 10 月期间，本人作为普通投资者投资了成都瑞华管理的部分私募基金产品。资金来源于过往本人借给父母、亲戚的还款，也有和朋友分别出资 100 万元，分散购买不同股权产品的行为。

三、审理意见与处分决定

经审理，协会认为：

根据《实施办法》第二十二条，“行政处罚决定书、行政监管措施决定书、生效刑事或者行政裁判文书对相关事实情况作出认定的，协会可以据此认定自律管理对象的违规事实，依据自律规则采取自律管理或者纪律处分措施”。张越因前述违规行为已经被采取行政监管措施，协会可以直接依据行政监管措施决定书认定相关违规行为。综上，对相关申辩意见不予采纳。

鉴于以上基本事实、情节和审理情况，根据《基金法》《私募基金监管办法》《实施办法》等规定，协会决定作出以下纪律处分：

对张越进行警告。

根据《实施办法》第三十九条、第四十条的规定，如对以上纪律处分决定有异议，当事人可以在本决定书送达之日起 15

个工作日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。

中国证券投资基金业协会

2024年12月10日



抄送：证监会市场二司（清整办），四川证监局。
